

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1828/2533      บริษัทนำสินประกันภัย จำกัด      โจทก์  
นายโสภณ อุดมไพบุลย์สุข      จำเลย  
นายโสภณ อุดมไพบุลย์สุข จำเลย      ผู้ยื่นคำร้อง  
ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน  
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 63 แผ่นที่ 3)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้จำเลยชำระเงิน 10,687.50 บาท และดอกเบี้ยร้อยละ  
เจ็ดต่อปีในต้นเงิน 10,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จแก่  
โจทก์

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 61,60)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ  
พิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 ปีมาให้เป็นทีพอใจและภายใน  
เวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยก  
คำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 ปีมาให้เป็นที่น่าพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-โสภณ จันทะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ